

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2969/2531	นาง อุบล บุรินทราภิบาล	โจทก์
	นาง สุคนธ์ รัศมีมณเฑียร	จำเลย
	เจ้าหนี้	จำเลย
	นางสาว ดุชนิ มหาพานิช	จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 107 (1)

การที่ลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้เพราะลูกหนี้ได้รับเงินไปจากเจ้าหนี้ตามที่ตกลง
ยืมกัน อันมีลักษณะของการขายลดเช็ค หรือนำเช็คไปแลกเงินสดจากเจ้าหนี้ มิใช่
กรณีออกเช็คโดยไม่ปรากฏมูลหนี้จึงถือได้ว่ามูลแห่งหนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ลูกหนี้รับ
เงินไปและมอบเช็คให้แก่เจ้าหนี้ยึดถือไว้ ซึ่งเป็นเวลาก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูก
หนี้เด็ดขาด กรณีจึงไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้แม้เช็คจะลงวันที่ล่วงหน้าอันเป็น
เวลาหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ตาม

ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นเงิน
220,000 บาท อ้างว่า จำเลยเป็นหนี้ตามเช็คเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสนอความ
เห็นว่าควรยกคำขอรับชำระหนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอ เจ้าหนี้อุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษากลับให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเจ้าหนี้มี
สิทธิขอรับชำระหนี้ตามเช็คเอกสารหมาย จ.1จ.2 จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้หรือ

ไม่ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าก่อนลูกหนี้ถูกศาลชั้นต้นสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกหนี้ได้ออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ลงวันที่ล่วงหน้ามอบให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ ตามทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ให้การว่า ลูกหนี้มาขอยืมเงินเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ได้ออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 ให้เจ้าหนี้อยึดถือไว้ ซึ่งลูกหนี้ก็ให้การยอมรับ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่ามูลเหตุที่ลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้ดังกล่าว เพราะลูกหนี้ได้รับเงินไปจากเจ้าหนี้ตามที่ตกลงยืมกัน อันมีลักษณะของการขายลดเช็ค หรือนำเช็คไปแลกเงินสดจากเจ้าหนี้ มิใช่กรณีออกเช็คโดยไม่ปรากฏมูลหนี้ จึงถือได้ว่ามูลหนี้ตามเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ลูกหนี้รับเงินไปและมอบเช็คให้แก่เจ้าหนี้อยึดถือไว้ ซึ่งเป็นเวลาก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด กรณีจึงไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้ แม้เช็คเอกสารหมายเลข จ.2 จะลงวันที่ล่วงหน้าเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2527 อันเป็นเวลาหลังจากที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้วก็ตาม ส่วนเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งลูกหนี้ให้การว่าเป็นเช็คที่ส่งจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดก็มีแต่คำให้การของลูกหนี้กล่าวอ้างเพียงลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุนจึงฟังไม่ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามคำขอชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ